# Antwort auf einen Antrag einer betroffenen Person: Frist verlängern

Eine Mitteilung, dass die Antwort bis zu zwei weitere Monate dauert, mit den Gründen, versandt innerhalb des ersten Monats, wie es Art. 12 Abs. 3 DSGVO verlangt.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die englische Ausgabe für alle Länder des EWR: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-extension.html (auf Englisch). Für Unternehmen, Behörden und andere Stellen in Deutschland, die einen Antrag nach den Art. 15 bis 22 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhalten: für den Datenschutzbeauftragten, das Datenschutzteam oder den Inhaber eines kleinen Unternehmens, der antwortet.

NICHT ABGEDECKT

Verlängerungen anderer gesetzlicher Fristen (zum Beispiel nach Informationsfreiheitsgesetzen).

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71, Artikel 3, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

## Wann das Gesetz es erlaubt

Die Monatsfrist *„kann um weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist“*. Der Verantwortliche *„unterrichtet die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung“* (Art. 12 Abs. 3 DSGVO).

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, betont, dass *„diese Möglichkeit eine Ausnahme von der allgemeinen Regel darstellt und nicht übermäßig genutzt werden sollte“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffer 162, S. 60). Faktoren, die einen Antrag komplex machen können, sind etwa die Menge der Daten, eine Speicherung, aus der die Informationen schwer auszulesen sind, die Notwendigkeit, Informationen über andere Personen oder Geschäftsgeheimnisse unkenntlich zu machen, und Daten, die weiter bearbeitet werden müssen, um verständlich zu sein (Ziffer 163, S. 60). Aber: *„Die bloße Tatsache, dass die Beantwortung des Antrags einen großen Aufwand erfordern würde, macht den Antrag nicht komplex“*; eine vorübergehend große Zahl von Anträgen, etwa wegen außergewöhnlicher öffentlicher Aufmerksamkeit, kann eine Verlängerung rechtfertigen (Ziffer 164, S. 60).

Eine Fristverlängerung ist keine Ablehnung. Wird der Verantwortliche gar nicht tätig, sendet er stattdessen die Ablehnung, ebenfalls innerhalb eines Monats (Art. 12 Abs. 4 DSGVO; EDSA, Ziffer 157, S. 58 und 59).

Keine Rechtsberatung. Ein Entwurf, den eine Fachperson prüfen, übernehmen oder verwerfen soll. Die Bewertung liegt beim Verantwortlichen.



Quellen: Datenschutz-Grundverordnung, Verordnung 2016/679; EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten; Verordnung Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln; Fino: Response timeline.

## Das Schreiben

*Nennen Sie echte Gründe, die sich auf diesen Antrag beziehen. Senden Sie das Schreiben vor Ablauf des ersten Monats. Gründe können zum Beispiel sein: Ihre Daten liegen in mehreren getrennten Systemen, die einzeln durchsucht werden müssen; die Unterlagen enthalten Informationen über andere Personen, die wir zuerst entfernen müssen; wir haben ungewöhnlich viele Anträge erhalten. Der Absatz, der mit „Bisher haben wir“ beginnt, ist freiwillig.*

NAME DER STELLE, ANSCHRIFT,
DATENSCHUTZ-KONTAKT ODER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

NAME DER PERSON, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE, DIE SIE VERWENDET HAT

DATUM

**Betreff: Ihr Antrag: Wir benötigen mehr Zeit**

Ihr Antrag vom DATUM DES ANTRAGS, eingegangen am EINGANGSDATUM. Unser Zeichen: AKTENZEICHEN.

PERSÖNLICHE ANREDE MIT NACHNAMEN,

wir arbeiten an Ihrem Antrag. Um ihn vollständig zu beantworten, benötigen wir mehr Zeit, weil GRUND, BEZOGEN AUF DIESEN ANTRAG.

Nach Art. 12 Abs. 3 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verlängern wir die Frist für unsere Antwort um EINEN / ZWEI weitere(n) Monat(e). Wir antworten Ihnen bis zum NEUES DATUM, HÖCHSTENS DREI MONATE NACH EINGANG.

Bisher haben wir BISHER ERLEDIGTE ARBEIT. Den Teil, den wir Ihnen schon jetzt geben können, fügen wir bei: BEIGEFÜGTER TEIL.

Wenn Sie mit dieser Verlängerung nicht einverstanden sind, können Sie sich an KONTAKT wenden, und Sie haben das Recht, sich bei NAME DER DATENSCHUTZAUFSICHTSBEHÖRDE zu beschweren (Art. 77 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

NAME UND FUNKTION DER UNTERZEICHNENDEN PERSON, für NAME DER STELLE

**Vor dem Versand prüfen**

Das neue Datum liegt höchstens drei Monate nach dem Tag des Eingangs, berechnet wie der erste Monat. Der Fristenrechner Response timeline von Fino (auf Englisch) zeigt beide Daten. Halten Sie die Verlängerung und ihre Gründe im Register fest.

*So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Ihre Antworten: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.*

*Die Schreiben der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, automatisierte Entscheidungen.*

## Quellen


Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (EUR-Lex) • Verwendet für: Berechnung einer nach Monaten bemessenen Frist

Fino: Response timeline (auf Englisch) • Verwendet für: Berechnung der Monatsfrist